

시 정 요 구

【19】

제 목 근로계약서 작성 관리 부적정

소 관 부 서 ○○권역본부

구 분 채용업무

내 용

1. 업무 개요

○○권역본부 및 산하 영업소는 인사계획 및 운영 등 기간제 채용과 관련된 총괄 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건을 서면명시)에 따르면 사용자는 기간제 근로자 또는 단시간근로자와 근로계약을 체결하는 때에는 근로계약기간에 관한 사항, 근로시간·휴게에 관한 사항, 취업의 장소와 종사하여 할 업무에 관한 사항 등 근로조건을 서면으로 명시하여야 하며,

동 법 제24조(과태료) 제2항 제2호에 따르면 제17조의 규정을 위반하여 근로조건을 서면으로 명시하지 아니한 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

또한, 「기간제근로자관리에규」 제7조(고용계약 체결) 제1항 사용자는 근로자와 고용계약 체결시 “별지 제1호 서식” 표준근로계약서를 참고하여 계약을 체결해야 하며,

「문서사무규정」 제12조(문서의 수정)에 따르면 문서의 일부분을 삭제 또는 수정하는 때에는 원안의 글자를 알 수 있도록 당해 글자의 중앙에 가로로 두 선을 그어 삭제 또는 수정하고, 삭제 또는 수정 한 자가 그곳에 서명 또는 날인하여야 하며, 문서의 중요한 내용을 삭제 또는 수정한 때에는 문서의 여백에 삭제 또는 수정한 자수를 표시하고 서명 또는 날인하여야 한다.

따라서, 근로계약서는 근로자와 사용자 간의 권리 및 의무를 명확히 규정하는 법적 효력이 있는 문서로서, 작성상의 착오 및 누락은 향후 법적 분쟁의 원인이 될 수 있으며 경우에 따라 과태료나 벌금 등 행정처분의 대상이 될 수 있는 중요 사안이다. 그러므로, 근로계약서 작성 시에는 모든 기재사항이 누락되거나 오류가 발생하지 않도록 철저히 확인하여야 하며, 부득이하게 내용을 수정하거나 삭제할 경우에는 반드시 「문서사무규정」을 준수하여 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사실에서 실시한 2025년 ○○권역본부 종합감사 시, 2023년부터 감사일 현재까지 진행된 기간제 근로자 해용 시 작성된 근로계약서에서 [표 1]과 같이 사용자 성명 미기재, 직급 미기재, 근로자 주소 미기재 등 작성 미흡사항과 작성 내용 수정 시 규정을 준수하지 않고 수정테이프를 사용한 사실이 다수 확인되었다.

[표 1] 근로계약서 작성 미흡

근로계약서		2023년 / 월 / 일																				
1. 당사자 <table border="1"> <tr> <td>사용자</td> <td>사업장 명칭</td> <td colspan="2">한국도로공사서비스(주)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>사업장 주소</td> <td colspan="2">경기도 성남시 수정구 창업로 57번길 11, 2층</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">근로자</td> <td>성명</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>주소</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>성명</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		사용자	사업장 명칭	한국도로공사서비스(주)			사업장 주소	경기도 성남시 수정구 창업로 57번길 11, 2층		근로자	성명			주소				성명			"사용자" 고용기관 한국도로공사서비스(주) 주 소 경기도 성남시 수정구 창업로 57번길11, 2층 사용자 사장 노항래 (인)	
사용자	사업장 명칭	한국도로공사서비스(주)																				
	사업장 주소	경기도 성남시 수정구 창업로 57번길 11, 2층																				
근로자	성명																					
	주소																					
	성명																					
2. 계약기간 : 2023년 / 월 / 일 ~ 2023년 / 월 / 일까지 * 계약기간 만료일에 당면 계약해지(퇴직)된다. * 이 근로계약은 근로자가 기간제법 제4조제1항제4호의 '고령자(만55세 이상인 자)에 해당함을 전제로 2년을 초과하여 기간제근로계약으로 체결한 것임을 인식하고, 향후 무기계약에 해당하면 즉각 퇴직을 당할 수 있음'을 명시한 것으로 한다.		"근로자" 근로자 주소 [redacted] 근로자 성명 [redacted]																				
사용자 성명 미기재		근로자 주소 미기재																				

불 입		불 입	
야간 및 휴일근로동의서		야간 및 휴일근로동의서	
소속 성명	직급 주민등록번호	소속 성명	직급 주민등록번호
상기인은 회사의 특성상 영업소별 "근무편성표"에 의거하여 연장, 야간 및 휴일근로를 실시하고 있음을 입사시에 확인하였고 업무상 필요성이 있는 경우 연장, 야간 및 휴일근로를 실시함에 동의합니다		1. 상기인은 회사의 특성상 "근무편성표"에 의거하여 연장, 야간 및 근로를 실시하고 있음을 입사시에 확인하였고 업무상 필요성이 있는 경우 연장, 야간 및 휴일근로를 실시함에 동의합니다.	
직급 미기재		수정테이프 사용	

근로계약서는 노사 간 권리·의무를 규정하고 법적 책임을 규율하는 문서로, 누락없이 정확히 작성할 수 있도록 주의하여야 하나 이를 소홀히 하였기에 관련기관에 대한 적절한 조치가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

○○권역본부장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 근로계약 체결 시 담당자 교육 이행 및 근로계약서 확인을 철저히 하시기 바라며, 해당 근로계약서에 대하여 시정조치 하시기 바랍니다. (시정)